COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

District de Montréal

Palais de justice de Montréal – 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6

REQUÊTE POUR SAISIE AVANT JUGEMENT

(Articles 733 à 746 du Code de procédure civile)

Demanderesse : Quadro Holding Ltée

6241, boul. Léger, Montréal-Nord (Québec) H1G 6K8

Représentée par : M. Pierre Lévesque, président

Courriel : ooeuf.ca@gmail.com – Tél. : 514-458-4587

Défenderesse : Harmony Movers Inc.

1600, 55■ Avenue, Lachine (Québec) H8T 3J5

Représentée par : Elanchayan Siva (« Allen »), président, et Lev Jampolsky, directeur administratif

Courriel : service@harmonymovers.com – Tél. : 514-866-5550

I. Objet de la requête

La présente requête vise à obtenir l’autorisation de procéder à une saisie avant jugement des biens, équipements et marchandises appartenant à la demanderesse Quadro Holding Ltée, actuellement retenus illégalement par la défenderesse Harmony Movers Inc., afin de préserver les droits et intérêts financiers de la demanderesse en prévision du jugement à intervenir.

II. Contexte et faits pertinents

1. Le 9 juin 2025, Quadro Holding Ltée a conclu un contrat de service (#QT1076) avec la défenderesse pour le déménagement d’équipements commerciaux. 2. Le 12 juin 2025, la défenderesse a partiellement exécuté le contrat, puis retenu plusieurs biens sans motif légitime. 3. Malgré des mises en demeure officielles, des interventions d’un avocat et la plainte déposée au SPVM, la défenderesse refuse toujours de restituer les équipements. 4. Les biens, incluant fours industriels, friteuses, réfrigérateurs, chambres froides, comptoirs et équipements professionnels, représentent une valeur totale estimée à 245 000 $ CAD. 5. Cette rétention illégale entraîne un préjudice économique grave et irréversible pour Quadro

Holding Ltée, dont les activités commerciales demeurent paralysées depuis le mois de juin 2025.

III. Droit applicable

Les articles 733 à 746 du Code de procédure civile (C.p.c.) et les articles 1458, 1590 et 1592 du Code civil du Québec (C.c.Q.) autorisent le tribunal à ordonner une saisie avant jugement lorsqu’il existe une crainte sérieuse et fondée que le débiteur ne détourne, aliène ou détruise les biens avant qu’un jugement final ne soit rendu.

IV. Motifs de la saisie

La demanderesse démontre des motifs sérieux et apparents de croire que : 1. La défenderesse déplace ou conserve les biens dans un lieu inconnu, rendant impossible leur récupération volontaire; 2. Les biens risquent d’être endommagés, vendus ou soustraits à toute exécution éventuelle de jugement; 3. La situation actuelle entraîne un risque de perte irréparable pour Quadro Holding Ltée; 4. L’urgence et la proportionnalité justifient une intervention immédiate du tribunal.

V. Conclusions recherchées

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 1. AUTORISER la demanderesse à procéder à une saisie avant jugement des biens appartenant à Quadro Holding Ltée, actuellement détenus par Harmony Movers Inc. au 1600, 55■ Avenue, Lachine (Québec); 2. ORDONNER à un huissier de justice de procéder à la saisie et de dresser inventaire complet des biens visés; 3. INTERDIRE à la défenderesse de déplacer, vendre ou altérer les biens saisis; 4. ORDONNER que les biens soient placés sous garde judiciaire ou sous la garde d’un tiers dépositaire neutre jusqu’à jugement final; 5. AUTORISER la demanderesse à réclamer tous frais, honoraires et dépens afférents à la présente procédure; 6. PRONONCER toute autre ordonnance que le tribunal jugera juste et équitable selon les circonstances.

Fait à Montréal, le 17 octobre 2025

_____

M. Pierre Lévesque, Président – Quadro Holding Ltée

_____

Me Yan Romanowski, Avocat – Romanowski Avocats